

SERINA BINTI REDZUAWAN

LWN.

SALAHUDIN GHAFAR @ GAVIN EDWARD O'LUANAIGH

[Mahkamah Rayuan Syariah Selangor Di Shah Alam, YAA Dato' Hj. Mohd Shukor Bin Sabudin (Pengerusi), YA Datuk Hj. Mohd Radzi Bin Hj. Abd Latif (Panel), YA Datuk Jasri @ Nasip Bin Mat Jakir (Panel), Pada 24 Mac 2021 bersamaan 10 Syaaban 1442H]

[Kes Permohonan No. : 10000-077-0091-2020]

[Permohonan Kebenaran Lanjut Tempoh Memfailkan Notis Rayuan Balas - Seksyen 238 Enakmen Tatacara *Mal* Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003]

Peguam Syarie Pemohon : Puan Farah Wahida binti Mohamad Amin daripada Tetuan Amli & Associates.

Peguam Syarie Responden : Dato' Zainul Rijal bin Abu Bakar dan Tuan Muhammad Syafiq bin Ibrahim daripada Chambers of Zainul Rijal.

ALASAN PENGHAKIMAN

[1] Kes ini adalah suatu permohonan untuk mendapat pelanjutan tempoh masa bagi memfailkan Notis Rayuan Balas terhadap Notis Rayuan yang difailkan oleh Responden pada 27 Ogos 2020 bagi kes Rayuan (Mal) No.: 10000-026-0081-2020. Notis Rayuan tersebut telah disampaikan kepada Pemohon pada 28 September 2020. Pemohon mempunyai masa selama tujuh (7) hari untuk memfailkan Notis

Rayuan Balas yang mana tempoh tersebut berakhir pada 3 September 2020. Permohonan pelanjutan tempoh masa ini difailkan oleh Pihak Pemohon pada 21 September 2020 iaitu telah lewat selama **19 hari** dari tarikh yang sepatutnya iaitu pada 3 September 2020.

[2] Permohonan ini dibuat dengan merujuk kepada seksyen 238 Enakmen Tatacara *Mal* Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003 [ETMMS 2003] berkaitan kuasa Mahkamah untuk melanjutkan tempoh masa, iaitu -

Seksyen 238 - Memanjangkan Atau Memendekkan Masa

(1) Mahkamah boleh, atas apa-apa terma yang difikirkannya adil, melalui perintah, melanjutkan atau memendekkan tempoh yang dalamnya seseorang dikehendaki atau dibenarkan oleh Akta ini atau oleh mana-mana penghakiman, perintah atau arahan untuk melakukan apa-apa perbuatan dalam mana-mana prosiding.

(2) Mahkamah boleh melanjutkan apa-apa tempoh yang disebut dalam subseksyen (1) walaupun permohonan untuk mendapatkan pelanjutan itu tidak dibuat sehingga selepas habis tempoh itu.

[3] Permohonan Pemohon ini adalah mengenai pemfailan Notis Rayuan Balas berdasarkan peruntukan seksyen 140 ETMMS 2003 yang menyatakan sebagaimana berikut-

Seksyen 140 – Notis Rayuan Balas

*Seseorang responden dalam mana-mana rayuan boleh, dalam masa **tujuh hari** dari tarikh penyampaian notis rayuan itu kepadanya, memfailkan di Mahkamah yang mendengar rayuan dan menyampaikan kepada perayu notis dalam Borang MS 31*

tentang cadangannya untuk mengemukakan hujah pada pendengaran rayuan itu bahawa keputusan yang dirayukan itu patut diubah.

[4] Sukacita kami nyatakan bahawa banyak penghakiman telah diputuskan berhubung dengan permohonan perlanjutan tempoh masa seperti kes ***Sharifah Badariah Binti Mari lwn. Yasran Bin Hj. Hussain, Kes Permohonan No.: 10000-099-0005-2009*** oleh Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor dan antara kes yang telah diterbitkan di dalam Jurnal Hukum seperti kes ***Aziah Bin Abdul Aziz lwn. Azmi Bin Abd. Aziz [2013], JH 36(1)*** serta kes ***Fatima @ Hasnah Binti Daud lwn. Wan Hassan Bin Wan Daud [2015], JH 40(1)***, di mana Panel Hakim Mahkamah Rayuan kes-kes berkenaan telah menggariskan beberapa faktor yang perlu diberi pertimbangan sebelum membenarkan sesuatu permohonan di bawah seksyen 238 Akta 585 tersebut, iaitu-

- i. Tempoh kelewatan;
- ii. Sebab kelewatan;
- iii. Kebarangkalian untuk Pemohon berjaya dalam rayuannya (semakan);
- iv. Tahap prejudis kepada pihak yang satu lagi.

[5] Permohonan ini telah disempurnakan penyampaian kepada Responden pada 26 September 2020, di mana Afidavit Jawapan telah difailkan oleh Responden pada 14 Disember 2020 dan Afidavit Balasan Pemohon pada 29 Disember 2021. Bagi kes ini, hujahan Pemohon telah difailkan pada 29 Januari 2021, hujahan Responden pada 8 Februari 2021 dan hujahan balas Pemohon pada 18 Februari 2021.

[6] Melalui Afidavit Sokongan, kami dapati bahawa Notis Rayuan telah diserahkan oleh Responden kepada Peguam Syarie Pemohon yang terdahulu pada 28 Ogos 2020. Pemohon sepatutnya memfailkan Notis Rayuan balas dalam masa tujuh (7) hari dari tarikh penyampaian Notis Rayuan iaitu pada 3 September 2020. Pemohon bagaimanapun hanya memfailkan permohonan ini pada 21 September 2020 iaitu selepas 19 hari dari tarikh akhir pemfailan Notis Rayuan Balas pada 3 September 2020.

[7] Bagi kelewatan tersebut, Pemohon menyatakan bahawa ia berpunca daripada perkara seperti berikut-

- i. Pemohon mempunyai masa selama tujuh (7) hari daripada 28 Ogos 2020 sehingga 3 September 2020 untuk memfailkan Notis Rayuan Balas. Walaubagaimanapun Pemohon telah kehilangan tiga (3) hari iaitu bermula daripada 29 Ogos 2020 (Sabtu), 30 Ogos 2020 (Ahad) dan 31 Ogos 2020 (cuti umum Hari Kebangsaan);
- ii. Pemohon perlu menyediakan alasan-alasan yang menjadi sandaran untuk merayu di dalam Notis Rayuan Balas. Bagi tujuan penyediaan alasan-alasan tersebut, Pemohon perlu meneliti Alasan Penghakiman terlebih dahulu;
- iii. Pemohon memperolehi Alasan Penghakiman pada 7 September 2020 iaitu selepas tamat tempoh memfailkan Alasan Rayuan Balas; dan
- iv. Selepas menerima Alasan Penghakiman, Pemohon memerlukan masa untuk meneliti, mempertimbangkan dan berfikir sedalam-dalamnya

sebelum mengambil keputusan dan menyatakan pendirian Pemohon sama ada hendak memfailkan Notis Rayuan Balas atau tidak.

[8] Pihak Pemohon di dalam Afidavitnya seterusnya menyatakan bahawa Pihak Pemohon sangat meragui akidah Responden untuk menjadi penjaga kepada anak pertama selain sangat terkilan apabila anak-anak tersebut sebagai adik beradik yang tidak pernah terpisah sejak dilahirkan telah secara tiba-tiba terpisah hak jagaan dan tempat tinggal.

[9] Pihak Responden di dalam Afidavit Jawapannya menyatakan bahawa Pemohon tidak sepatutnya menyalahkan cuti hujung minggu dan cuti umum yang hanya memakan masa selama tiga (3) sedangkan Pemohon selepas itu masih mempunyai baki selama empat (4) hari untuk memfailkan Notis Rayuan Balas tersebut. Malah pemfailan Notis Rayuan Balas tidak memerlukan kehadiran Pemohon ke Mahkamah untuk mengikrarkan sebarang afidavit hanya pemfailan notis sahaja.

[10] Pihak Responden seterusnya menyatakan bahawa Pemohon tidak seharusnya menyatakan alasan kelewatan memfailkan Notis Rayuan Balas adalah untuk meneliti dan mempertimbangkan tindakan rayuan Pemohon kerana kedua-dua Pemohon dan Peguam Syariannya hadir ke Mahkamah mendengar keputusan daripada YA Hakim Perbicaraan dan penghakiman YA Hakim Perbicaraan adalah jelas dan nyata. Malah Responden sendiri telah memfailkan Notis Rayuan dalam tempoh sehari selepas keputusan diberikan.

[11] Responden juga mempertikaikan kenyataan Pemohon mengenai keraguan Pemohon terhadap akidah Responden sebagai penjaga kepada anak-anak tersebut;

kerana sekiranya perkara tersebut benar maka Pemohon sepatutnya memfailkan Notis Rayuan terhadap keputusan YA Hakim Perbicaraan dengan kadar segera.

[12] Selain daripada itu, Responden percaya Pemohon tidak seharusnya memfailkan Notis Rayuan Balas terhadap Notis Rayuan yang difailkan oleh Responden. Ini adalah kerana terma rayuan yang ingin dipohon oleh Pemohon adalah berbeza dengan terma rayuan yang dipohon oleh Responden. Responden menyatakan bahawa Pemohon sewajarnya memfailkan notis rayuan yang lain kerana Notis Rayuan Balas lebih tertumpu kepada imbuhan, kos-kos dan/atau taksiran yang bukan bermaksud terma asal sesuatu keputusan tersebut.

[13] Responden menegaskan bahawa Pemohon telah gagal memberikan alasan yang munasabah di atas kelewatannya memfailkan Notis Rayuan Balas berdasarkan tempoh yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Responden memohon diawardkan kos sebanyak RM 10,000.00 di atas kesusahan yang terpaksa ditanggung untuk menjawab permohonan ini.

[14] Kami tegaskan di sini bahawa pematuhan kepada tempoh masa yang ditetapkan dalam ETMMS 2003 adalah suatu yang *fundamental* dan hendaklah dipatuhi dengan ketat oleh Perayu dan Responden di dalam mana-mana peringkat prosiding rayuan. Pematuhan ini akan memberi kesan dalam menentukan sama ada Mahkamah Rayuan Syariah boleh meneruskan prosiding untuk mendengar sama ada rayuan Pihak Perayu dan/atau Responden atau sebaliknya.

[15] Bagi kes permohonan ini, alasan yang dikemukakan oleh Pihak Pemohon adalah kerana kekangan masa Pemohon untuk membaca dan meneliti Alasan

Penghakiman YA Hakim Perbicaraan sebelum dapat menyatakan pendiriannya untuk memfailkan Notis Rayuan Balas tersebut.

[16] Jika penerimaan Alasan Penghakiman YA Hakim Perbicaraan itu menjadi asbab kepada kelewatan Pemohon memfailkan Notis Rayuan Balas, kami juga tidak nampak kesegeraan tindakan Pemohon untuk memfailkan Notis Rayuan Balas tersebut. Ini adalah kerana tarikh penerimaan Alasan Penghakiman YA Hakim Perbicaraan pada 7 September 2020 manakala permohonan ini dibuat pada 21 September 2020.

[17] Malah pada pendapat kami alasan-alasan yang menjadi sandaran untuk merayu di dalam Notis Rayuan Balas boleh dibuat setelah perintah/penghakiman diberikan.

[18] Merujuk kepada kes *Harun bin Abdullah lwn. Zainab binti Alina [1987] JH 2 (1)*, Panel Rayuan Mahkamah Syariah Selangor menyatakan –

“ Oleh itu sebelum kebenaran diberi untuk melanjutkan masa rayuan dua perkara hendaklah dipenuhi. Yang pertama mesti ada perihal-perihal istimewa (special circumstances), dan yang kedua, perihal-perihal istimewa itu akan mendatangkan atau membawa keadilan ”

[19] Oleh yang demikian kami berpuashati bahawa Pemohon telah gagal mengemukakan kepada kami perihal yang istimewa dan perihal yang membawa keadilan bagi kami membenarkan permohonan pelanjutan tempoh masa ini. Kelewatan tanpa alasan yang munasabah dikemukakan ini merupakan suatu tindakan melengah-lengahkan masa. Pada hemat kami tindakan melengah-

lengahkan masa ini telah menyebabkan berlakunya kecuaiian melampau (*gross negligence*) dan ianya secara tidak langsung telah memprejudiskan hak Responden sepertimana prinsip yang telah digariskan oleh panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor di dalam kes *Jamilah Binti Mohd Jali lwn. Mohd Ridzuan Bin Lop Zainal Rashid*, Kes Permohonan No. : 10000-077-002-2016, yang telah memutuskan-

“Kegagalan untuk memberikan sebab kelewatan telah menyebabkan hanya satu kesimpulan boleh dibuat iaitu Pemohon sengaja melengah-lengahkan rayuannya. Jika kecuaiian seumpama ini dimaafkan pasti akan memberi gambaran bahawa prosedur dan kehendak undang-undang yang telah diperundangan dan ditetapkan tidak mempunyai nilai dan boleh diabaikan dengan sewenang-wenangnya. Apabila kelengahan itu disengajakan, maka faktor-faktor lain tidak mampu untuk mengimbangkan permohonan Pemohon”

[20] Prinsip tidak boleh sengaja melengah-lengahkan ini juga ada dalam nas Hukum Syarak, iaitu tidak boleh melengah-lengahkan penyelesaian tuntutan Pihak Plaintiff atau Pihak Yang Menuntut. Kami merujuk kepada kitab *Mughni Muhtaj*, Cetakan Pertama: Lubnan (199) Jilid 4, hlm. 621-

وَإِذَا اسْتَمْعِلَ لِأَيِّ بَدَافِعِ أَهْلِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ

Maksudnya: “Dan apabila pihak yang kena tuntutan meminta tangguh untuk mendatangkan keterangan penolakan, maka diberi tangguh selama 3 hari.”

[21] Manakala dalam kitab *al-Muhazzab*, Lubnan: Dar Al-Kutub, Cetakan Pertama, Jilid 3, Hlm. 396 diterangkan sebab kenapa tidak boleh diberi masa yang

lama kepada pihak Defendan atau pihak yang kena tuntutan sebagaimana yang berikut-

والفرق بينه وبين المدعى عليه حيث قلنا أنه لا يترك أكثر من ثلاثة أيام أن يترك المدعى عليه يتأخر

حق المدعي الحكم له ، ويترك المدعي لا يتأخر إلا حقه

Maksudnya : “Dan perbezaan antara yang menuntut dan yang kena tuntutan di mana kami berpendapat bahawa pihak yang kena tuntutan tidak boleh meninggalkan (untuk mengemukakan bayyinah atau bersumpah) lebih dari tiga hari (kerana) ia melewati penyelesaian kes pihak yang menuntut. (Berbeza) dengan peninggalan lebih dari tiga hari oleh pihak yang menuntut (untuk mengemukakan bayyinah atau bersumpah), ia hanya melewati penyelesaian hak yang dituntutnya sendiri.”

[22] Berdasarkan rujukan tersebut tersebut, boleh disimpulkan semua kelengahan tidak boleh dibenarkan, kecuali ada keuzuran yang tidak dapat dielakkan. Sukacita kami nyatakan bahawa pertimbangan terhadap permohonan ini hendaklah diimbangi dengan alasan yang **relevan** dan **munasabah** sahaja. Bagi permohonan ini, kami dapati Pihak Pemohon telah gagal mengemukakan sebarang alasan yang **relevan** dan **munasabah** bagi kelewatan tersebut berlaku.

[23] Memandangkan kebenaran lanjut tempoh masa ini adalah bergantung kepada alasan-alasan yang dikemukakan dan berdasarkan alasan-alasan yang telah dikemukakan oleh Pihak Pemohon, kami dapati bahawa tiada satu alasan pun yang **relevan** dan **munasabah** untuk dipertimbangkan bagi permohonan perlanjutan tempoh.

[24] Kami berpendapat bahawa ulasan terhadap tempoh masa dan alasan perlanjutan tempoh masa ini sudah mencukupi untuk kami putuskan permohonan

ini, tanpa perlu kami mengulas berhubung dengan isu kebarangkalian untuk Pemohon berjaya dalam rayuan balasnya dan isu tahap prejudis kepada pihak yang satu lagi.

[25] Oleh yang demikian, kami berpendapat bahawa permohonan ini adalah tidak wajar untuk dibenarkan.

[26] Kami dengan hormatnya menyatakan bahawa kami tidak berhasrat untuk mengulas mengenai isu isi kandungan Notis Rayuan Balas kerana isu tersebut adalah pra matang dan tidak wajar diulas di dalam permohonan pelanjutan tempoh masa memfailkan notis rayuan balas. Ini adalah kerana penilaian dan pertimbangan di dalam permohonan ini adalah berkaitan dengan alasan kelewatan tersebut.

[27] Selanjutnya bagi kes permohonan ini, kami dapati bahawa Responden memohon supaya kes ini ditolak dengan kos. Dalam mempertimbangkan isu kos, kami merujuk kepada penghakiman Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor dalam kes *Ahmad Azman bin Abdullah lwn. Nor Fatiha binti Mohd Yusof*, Kes permohonan No.: 10000-085-0076-2018 yang menyatakan –

“ Pada hemat kami dalam isu kos ini, kami berpendirian bahawa suatu kos wajar diawardkan bagi mana-mana permohonan interlocutori perlanjutan tempoh masa di bawah seksyen 238 ETMMSS 2003. Kewajaran kos tersebut adalah diawardkan kepada Responden dalam semua hal prosiding permohonan perlanjutan tempoh masa tersebut berdasarkan pertimbangan-pertimbangan berikut –

a. ...

- b. Bahawa pihak Responden telah dijadikan pihak-pihak dalam prosiding permohonan perlanjutan tempoh masa tersebut yang menyebabkan pengeluaran kos di pihak responden dalam pengendalian prosiding dan guaman (jika ada) bagi menghadapi permohonan Pemohon;
- c. Bahawa pihak Responden terpaksa memberi penumpuan kepada prosiding permohonan perlanjutan tempoh masa melibatkan pengurusan pliding bermula dari penelitian terhadap Notis dan Afidavit Sokongan, penyediaan Afidavit Jawapan, penelitian kepada Afidavit Balasan serta penelitian dan penyediaan peringkat hujahan;
- d. Bahawa masa yang diperuntukkan oleh Responden untuk kehadiran prosiding permohonan perlanjutan tempoh masa di mana sekurang-kurangnya ia melalui 2 kali pendengaran atau lebih sebelum permohonan tersebut diputuskan; dan
- e. Bahawa mahkamah telah memberikan pertimbangan tahap prejudis kepada Responden dengan prosiding permohonan perlanjutan tempoh masa yang wajar dipampaskan dengan kos.

[28] Berdasarkan rujukan kes tersebut, kami berpuas hati menyatakan bahawa kos prosiding kes ini adalah diberikan atas prinsip kos dalam kausa Perayu.

KEPUTUSAN

SETELAH meneliti Notis Permohonan, Afidavit Sokongan, Afidavit Jawapan, Afidavit Balasan dan Hujahan Pihak-Pihak, **MAKA KAMI** sebulat suara memutuskan sebagaimana yang berikut—

[1] Permohonan Pihak Pemohon **ADALAH DITOLAK**.

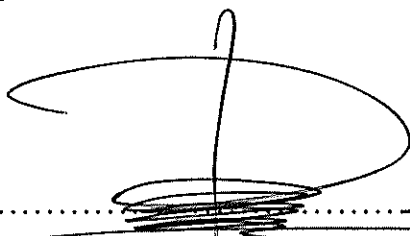
[2] Kos prosiding kes ini adalah kos dalam kausa Perayu dalam kes induk.

Dibaca dan ditandatangani oleh:-



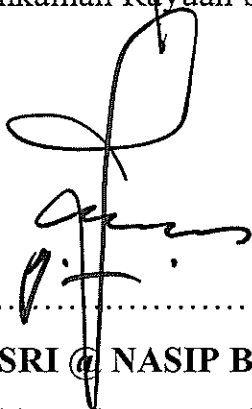
-
1. **YAA DATO' HJ. MOHD SHUKOR BIN SABUDIN**
Pengerusi Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Selangor

Dipersetujui oleh:-



-
2. **YA DATUK HJ. MOHD RADZI BIN HJ. ABD LATIF**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Selangor

Dipersetujui oleh:-



-
3. **YA DATUK JASRI @ NASIP BIN MAT JAKIR**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Selangor